

NORMATIVO CORRELATO DE BOAS PRÁTICAS DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO

O Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação institui o presente **Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação**, que estabelece regras de conduta e procedimentos mínimos a serem adotados pelos seus Participantes, voltados ao aprimoramento dos processos de oferta, contratação e portabilidade de operações de empréstimo pessoal e cartão de crédito, público e privado, com pagamento mediante consignação em salário, benefício ou aposentadoria, celebrados com pessoas naturais.

CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Para efeitos deste Normativo, os termos indicados abaixo terão o seguinte significado:

I - Autorregulação do Crédito Consignado: Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação;

II - Operação (ões) de Crédito Consignado: operações de empréstimo pessoal e cartão de crédito, público e privado, com pagamento mediante consignação em salário, benefício, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ou aposentadoria, dentre outros, celebrados com pessoas naturais;

III - Participante (s): instituição (ões) que aderiram ao Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação, mediante formalização de Termo de Adesão;

IV - Participante (s) Aspirante (s) ou Provisória: instituição (ões) que estão em processo de implementação dos sistemas operacionais obrigatórios cabíveis;

V - Participante (s) Efetivo (s): instituição (ões) que já implementaram e mantêm disponíveis todos os sistemas operacionais obrigatórios cabíveis;

VI - Sistemas Operacionais obrigatórios: sistemas que viabilizam o cumprimento das obrigações previstas neste Normativo, quais sejam, o Não me Perturbe - "NMP" o Sistema de Registro e Consultas de Crédito - "SRCC" e o Monitoramento de Correspondente Bancário - "MCB".

VII - Não me Perturbe ("NMP"): sistema eletrônico de bloqueio que permite aos consumidores o bloqueio de ligações de ofertas de operações de crédito consignado;

VIII - Serviço de Registro de Crédito Consignado ("SRCC"): sistema eletrônico de adesão obrigatória que viabiliza o registro e a consulta, pelos Participantes, de operações de crédito consignado passíveis de remuneração aos correspondentes no país;

IX - Sistema de Monitoramento de Correspondentes ("MCB"): sistema eletrônico de adesão obrigatória pelos Participantes que operam por meio de correspondentes no país e que consolida informações prestadas pelos Participantes relacionadas a reclamações e ações judiciais, a fim de viabilizar o monitoramento da performance dos correspondentes;

X - Correspondente (s): pessoas jurídicas contratadas pelos Participantes para prestar serviços de atendimento aos seus clientes e usuários;

XI - Agentes de Crédito: profissionais autônomos, pessoas físicas, vinculados aos correspondentes;

XII - Cartão de Crédito Consignado: modalidade de crédito consignado que funciona como um cartão de crédito comum, podendo o valor da fatura ser descontado, total ou parcialmente, automaticamente na folha de pagamento, limitado ao valor da margem consignável;

XIII - Telesaque - saque em dinheiro realizado por telefone, aplicativo, internet banking ou presencialmente, utilizando o limite do cartão de crédito consignado;

XIV - Central de Transferência de Crédito ("CTC"): sistema eletrônico gerenciado por entidade operadora de sistema de registro, depósito, compensação ou liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil que permite a troca de informações entre as instituições credora original e proponente nas operações de portabilidade;

XV - Sistema de Processo Eletrônico de Supervisão ("PES"), mantido no âmbito da Febraban, que viabiliza a tramitação do Processo Disciplinar.

CAPÍTULO II DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 2º Este Normativo tem por objetivo estabelecer procedimentos mínimos e regras de conduta que assegurem a melhoria da qualidade, transparência, segurança e eficiência nos processos de oferta, contratação e portabilidade de operações de crédito consignado, com o propósito de contribuir para a prevenção de conflitos de consumo.

Parágrafo único. As disposições deste Normativo aplicam-se às operações de crédito consignado públicas e privadas.

Art. 3º As regras estabelecidas no presente Normativo aplicam-se a todos os Participantes do Sistema que atuem na oferta e contratação de operações de crédito consignado, inclusive por meio de correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados, bem como:

I - aos integrantes do respectivo conglomerado ou grupo financeiro do Participante;

II - aos Participantes que prestam serviços financeiros ou de pagamento, tais como o *Banking as a Service* - BAAS, nos termos da legislação e regulamentação vigentes.

Art. 4º As disposições relacionados ao produto cartão de crédito consignado aplicam-se, no que couber, ao cartão consignado de benefício previsto na Lei nº 14.431, de 2022.

CAPÍTULO III DA ADESÃO, CANCELAMENTO E REVOGAÇÃO AO SISTEMA DE AUTORREGULAÇÃO

Art. 5º A adesão ao Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado, realizada nos termos da Cláusula Terceira, da Convenção do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação, poderá ser provisória ou efetiva.

Art. 6º Os pedidos de adesão serão, inicialmente, concedidos em caráter provisório e o Participante Aspirante somente será considerado efetivo após a implementação e manutenção dos Sistemas Operacionais que viabilizam o cumprimento das obrigações previstas neste Normativo, quais sejam, o "Não me Perturbe", o Sistema de Registro e Consultas de Crédito – "SRCC" e o Monitoramento de Correspondente Bancário – "MCB", quando cabível.

§ 1º A implementação e manutenção do Monitoramento de Correspondente Bancário – MCB serão obrigatórias sempre que a instituição operar por intermédio de correspondentes.

§ 2º A adesão provisória vincula o Participante Aspirante ao cumprimento de todas as obrigações previstas neste Normativo e estará sujeita, desde então, ao monitoramento e supervisão neles previstos.

§ 3º O Participante Aspirante terá seu nome incluído na relação de Participantes provisórios constante do site da Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos - Febraban e da Associação Brasileira de Bancos - ABBC.

Art. 7º A implementação dos sistemas "Não me Perturbe", "SRCC" e "MCB" pela Instituição Financeira Aspirante deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses a contar da data de assinatura do

Termo de Adesão.

§ 1º Decorrido o prazo máximo previsto para implementação dos Sistemas Operacionais, a adesão provisória será:

I - convertida em efetiva, quando constada a entrada em produção de todos os Sistemas Operacionais obrigatórios cabíveis, sendo essa conversão formalmente comunicada ao Comitê Gestor e ao Participante;

II - cancelada, quando constatado que um ou mais Sistemas Operacionais obrigatórios cabíveis não foram implementados.

§ 2º Também será objeto de cancelamento a adesão, ainda que efetiva, quando constado que:

I - o Participante deixou de manter disponíveis um ou mais Sistema Operacional obrigatório cabível; e

II - o participante deixou de integrar o Sistema Financeiro Nacional.

§ 3º O cancelamento da adesão será formalmente comunicado ao Comitê Gestor, à Instituição, bem como ao Banco Central do Brasil, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos demais órgãos competentes.

§ 4º A Instituição cuja adesão tiver sido cancelada poderá iniciar novo pedido de adesão após 90 (noventa) dias, a contar da data de formalização do cancelamento e deverá concluir a implementação dos respectivos Sistemas Operacionais obrigatórios em até 45 (quarenta e cinco) dias da nova adesão.

Art. 8º A expedição de Declaração de Participação no Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado, quando solicitada, incluirá a informação sobre a situação atualizada de implementação e manutenção dos respectivos Sistemas Operacionais obrigatórios.

Art. 9º Os Participantes poderão revogar sua adesão a qualquer tempo, mediante carta assinada por seu representante legal.

§ 1º O pedido de revogação da adesão deverá ser formalizado à Febraban e/ou à ABBC, de acordo com o disposto no *caput*, e comunicado formalmente às administradoras dos sistemas “Não me Perturbe”, “SRCC” e “MCB”.

§ 2º O pedido de revogação ou o cancelamento da adesão sujeita o Participante à quitação de eventuais obrigações pendentes com o Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado, bem como à aplicação de eventual sanção decorrente de decisão definitiva e transitada em julgado.

CAPÍTULO IV DOS DEVERES GERAIS DOS PARTICIPANTES

Art. 10. São deveres dos Participantes, sem prejuízo das obrigações específicas previstas nos demais dispositivos deste Normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com boa-fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas em tempo e colaborar para o esclarecimento dos fatos;

V - implementar a gestão de correspondentes no país, prevista no Capítulo VIII, especialmente o Plano de Qualidade, considerando os critérios previstos no art. 50 deste Normativo;

VI - responder, de forma tempestiva e completa, aos monitoramentos realizados, sempre que solicitado, no prazo e formato definidos;

VII - fornecer informações fidedignas, de natureza qualitativa e quantitativa, para a composição dos indicadores setoriais, especialmente no âmbito do sistema de Monitoramento de Correspondentes Bancários – MCB.

Art. 11. Os Participantes comprometem-se a adotar as melhores práticas relativas à proteção e tratamento de dados pessoais, segurança, origem e qualidade dos dados, além da prevenção da ocorrência de danos decorrentes do tratamento desses dados.

Art. 12. Os Participantes deverão manter seus dados cadastrais devidamente atualizados junto à Febraban, para fins de comunicações oficiais, bem como indicar ponto focal de contato a ser disponibilizado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para alinhamento de fluxos de eventuais demandas específicas.

CAPÍTULO V DA OFERTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO

Seção I Das disposições gerais

Art. 13. Os Participantes deverão adotar procedimentos, fundamentados em suas políticas internas, de forma a assegurar que a oferta de operação de crédito consignado seja adequada às necessidades, aos interesses e aos objetivos dos consumidores.

Art. 14. Na oferta de operações de crédito consignado, é vedado atuar de forma a prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.

Art. 15. A oferta de operação de crédito consignado, inclusive quando realizada por meios eletrônicos, terminais de autoatendimento e telefone deverá ser clara, objetiva, precisa e completa, contendo todas as informações e orientações necessárias para a compreensão da contratação, sendo vedado qualquer tipo de assédio ao consumidor para a contratação do produto.

Art. 16. É vedado condicionar a concessão de crédito consignado à contratação de qualquer produto, serviço, seguro, ou assistência.

Art. 17. A oferta deverá apresentar, ao menos, as seguintes informações:

I - taxas de juros;

II - tarifas incidentes;

III- impostos;

IV - custo efetivo total (“CET”);

V - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

VI - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor; e

VII - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito.

Parágrafo único. As informações de que trata o caput deste artigo deverão integrar, de forma transparente, clara e resumida, o contrato, a fatura ou documento apartado, de fácil acesso ao consumidor.

Seção II Da oferta de cartão de crédito consignado

Art. 18. Com o objetivo de conferir transparência à tomada de decisão dos consumidores, as

propostas, contratos e quaisquer documentos relativos ao cartão de crédito com reserva de margem consignável conterão a representação gráfica de um cartão de crédito.

Art. 19. Caso a oferta de saque no cartão consignado seja realizada por telefone, deverá informar clara e objetivamente os meios colocados à disposição do titular do cartão para efetivação da contratação dessa operação e conterá, no mínimo:

I - o valor do saque;

II - os juros e encargos incidentes; e

III - o custo efetivo total (CET).

Art. 20. A oferta e a formalização de saques no cartão consignado estão limitadas a 70% (setenta por cento) do limite do cartão.

Art. 21. As disposições previstas nesta Seção não afastam a aplicação das regras estabelecidas na Seção I, deste Capítulo.

Seção III

Do serviço de bloqueio de ligações de ofertas

Art. 22. Os Participantes manterão à disposição dos consumidores serviço centralizado de bloqueio do recebimento de ligações de oferta de operações de crédito consignado denominado “Não me Perturbe”.

Parágrafo único. O “Não me Perturbe” será operacionalizado por empresa terceira, cuja escolha caberá ao Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito e considerará critérios objetivos, tais como qualificação técnica, experiência comprovada, proposta financeira, metodologia apresentada e aderência às necessidades do projeto.

Art. 23. Uma vez realizado o cadastramento do telefone fixo ou móvel no “Não me Perturbe” pelo consumidor, os Participantes, correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados deverão, no prazo de até 30 (trinta) dias, abster-se de realizar qualquer ligação para oferta de operações de crédito consignado.

§ 1º A previsão estabelecida no caput não contempla as ligações realizadas com o objetivo de confirmar dados do consumidor, prevenir fraudes, realizar cobranças e efetuar a retenção de solicitações de portabilidade, com ou sem oferta de refinanciamento.

§ 2º Para fins do cumprimento da regra prevista no *caput* deste artigo, os Participantes deverão disponibilizar, diariamente, a lista de consumidores cadastrados no “Não me Perturbe” aos seus respectivos correspondentes.

CAPÍTULO VI

DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO

Seção I

Das disposições gerais

Art. 24. A contratação de operações de crédito consignado deve ser responsável, possibilitando a verificação de adequação da oferta de crédito realizada ao perfil econômico e à capacidade de pagamento do consumidor contratante, sob avaliação do Participante, especialmente quando se tratar de público potencialmente vulnerável, com base nas informações declaradas e disponíveis nos bancos de dados públicos e privados de crédito.

Art. 25. Os Participantes disponibilizarão ao consumidor minuta de contrato para avaliação prévia.

Art. 26. A contratação de produtos, serviços, seguros, assistências ou quaisquer itens acessórios relacionados à operação de crédito consignado somente poderá ocorrer de forma facultativa, mediante a emissão de instrumento contratual apartado, ficando assegurada a manifestação livre,

informada e inequívoca da vontade do consumidor.

Parágrafo único. Será permitida a cobrança de produtos, serviços, seguros e assistências na operação de crédito consignado, desde que não haja vedação prevista em lei, ato normativo ou convênio, mediante autorização expressa do consumidor.

Art. 27. Com o objetivo de conferir maior transparência e clareza ao processo de contratação das operações de crédito consignado, os Participantes deverão enviar aos consumidores, além da minuta do contrato e no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data de liberação do crédito, as seguintes informações mínimas relativas à operação:

I - identificação da Instituição contratante;

II - data e número do contrato;

III - canais de relacionamento da Instituição;

IV - valor do empréstimo contratado pelo consumidor; e

V - quantidade e valor de parcelas; e

VI - a oferta de conteúdo de orientação e educação financeira ao consumidor, podendo ser disponibilizado link de acesso para a plataforma “Meu Bolso em Dia”.

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos IV e V, do caput deste artigo, não se aplicam às operações de cartão de crédito consignado, com exceção da operação de saque com cartão de crédito consignado, a qual permite o envio da informação mencionada no inciso IV.

Art. 28. É vedada qualquer cobrança ao consumidor relacionada à formalização do contrato da operação de crédito consignado.

Art. 29. A contratação de crédito consignado em valores inferiores ao pretendido pelo consumidor na proposta contratual, em razão da margem consignável, deverá assegurar a devida manifestação de interesse e consentimento do consumidor.

Parágrafo único. É vedada a aprovação de operação com valor total ou margem consignável superior ao pretendido pelo consumidor.

Art. 30. A análise e validação dos contratos e demais instrumentos de formalização das operações de crédito consignado deverão ser realizadas pelos Participantes previamente à solicitação de averbação dessas operações, de forma a garantir a qualidade das contratações efetivadas por meio do Correspondente no País.

Parágrafo único. Eventual verificação dos documentos que seja efetuada pelo Correspondente no País não substitui a avaliação mencionada no *caput*.

Art. 31. Em caso de liquidação total ou parcial da operação de crédito por meio de boleto, este deverá ser remetido diretamente ao consumidor, por meio eletrônico ou para o endereço constante do cadastro existente no Participante ou, caso seja disponibilizada a opção de retirada presencial, no local de atendimento da Instituição mais próximo do endereço da residência do consumidor constante do seu cadastro.

Seção II

Da contratação de cartão de crédito consignado

Art. 32. Caso o consumidor opte pela contratação do cartão de crédito consignado, o Participante informará prévia e adequadamente sobre eventual cobrança pela sua emissão, bem como o valor da respectiva tarifa.

Art. 33. O cartão de crédito consignado, em formato físico, será remetido para o endereço constante do cadastro do consumidor em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da averbação da respectiva reserva de margem consignável.

§1º Concomitante ao envio do cartão, o Participante enviará ao consumidor material informativo em linguagem simples e de fácil compreensão, contendo ilustrações, explicações e exemplos sobre o funcionamento do produto.

§ 2º O material informativo de que trata o §1º também deverá ser disponibilizado pelo Participante em seu sítio eletrônico.

Art. 34. É obrigatório o envio ou disponibilização da fatura mensal do cartão de crédito consignado por meio físico ou eletrônico, que deverá explicitar, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, ao menos, as seguintes informações:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Art. 35. São consideradas essenciais e deverão ser destacadas nas faturas ou demonstrativos em relação às demais informações:

I - valor total para o pagamento da fatura;

II - data de vencimento; e

III - limites para uso no cartão de crédito.

Art. 36. Independente do convênio celebrado, os contratos de cartão de consignado deverão ser acompanhados de Termo de Consentimento Esclarecido, em página única, destinada exclusivamente para tal documento, nos termos da legislação e regulamentação vigentes.

Art. 37. O prazo máximo para liquidação do saldo devedor do cartão de crédito consignado fica limitado ao prazo máximo estabelecido para liquidação do empréstimo consignado do respectivo convênio, desde que:

I - não sejam realizadas outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização;

II - a margem consignável do cartão se mantenha constante;

III - os descontos mediante consignação ocorram mensalmente, sem interrupção, até a liquidação;

IV - não haja realização de qualquer pagamento espontâneo via fatura; e

V - a taxa dos juros remuneratórios ou alíquota de IOF permaneçam inalteradas.

Art. 38. O valor da amortização mensal do cartão de crédito consignado não estará sujeito a variações, desde que respeitadas as seguintes condições:

I - não sejam realizadas outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização;

II - a margem consignável do cartão se mantenha constante;

III - os descontos mediante consignação ocorram mensalmente, sem interrupção, até a liquidação;

IV - não haja realização de qualquer pagamento espontâneo via fatura; e

V - a taxa dos juros remuneratórios ou alíquota de IOF permaneçam inalteradas.

Art. 39. É vedada a formalização de saque por meio de chamada telefônica (TELESAQUE).

Seção III

Do direito de desistência

~~**Art. 40.** Nas contratações de operações de crédito consignado realizadas por telefone, dispositivos móveis de comunicação (*mobile*), caixas eletrônicos (ATM), internet ou por correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de até 7 (sete) dias úteis a contar do recebimento do crédito, devendo restituir o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação.~~

Art. 40. Nas contratações de operações de crédito consignado realizadas por telefone, dispositivos móveis de comunicação (*mobile*), caixas eletrônicos (ATM), internet ou por correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de até 7 (sete) dias a contar do recebimento do crédito, devendo restituir o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação. *(redação dada pela Deliberação nº 02, de 21 de agosto de 2026)*

Parágrafo único. O procedimento previsto no caput deverá ser devidamente informado aos consumidores no momento da contratação.

CAPÍTULO VII

DA PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO

Art. 41. Os Participantes deverão informar o consumidor, de forma clara e acessível, sobre seu direito de portabilidade de crédito, que poderá ser exercido a qualquer tempo, observada a legislação e regulamentação vigentes.

CAPÍTULO VIII

DA GESTÃO DE CORRESPONDENTES PELOS PARTICIPANTES

Seção I

Da contratação de correspondentes

Art. 42. Os Participantes deverão, individualmente, implementar Política de Contratação de correspondentes no País a eles vinculados, como instrumento de controle de qualidade e gestão de riscos, que considere os mecanismos estabelecidos no Plano de Qualidade, previsto no art. 50.

Parágrafo único. A Política de que trata o caput deverá conter, ao menos, requisitos, critérios e regras de conduta que assegurem a legalidade, a ética e a transparência nas relações estabelecidas, em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes.

Art. 43. A Política de Contratação de correspondentes deverá prever:

I – realização de avaliação prévia do correspondente a ser contratado, que considere, ao menos, critérios mínimos de qualidade a serem definidos individualmente pelos Participantes;

II - vedação à contratação ou anuência ao substabelecimento de novos correspondentes que possuam, direta ou indiretamente, sócio ou dirigente coincidente com o de correspondente punido com suspensão definitiva de contratação de novas operações de crédito consignado;

III - possibilidade de rescisão unilateral do contrato com correspondentes que possuam, direta ou indiretamente, sócio ou dirigente coincidente com o de correspondente ao qual tenha sido aplicada, no âmbito do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação, medida administrativa de suspensão definitiva de contratação de novas operações de crédito consignado.

§1º A avaliação prevista no inciso I pode ser conduzida pela área de negócio, sendo escopo de revisão pela Auditoria Interna, na periodicidade de no máximo 2 (dois) anos.

§ 2º O disposto no inciso II também se aplica quando houver indícios de que uma nova empresa foi criada com a finalidade de evitar a incidência da regra nele prevista.

Art. 44. Os contratos firmados com correspondentes no país deverão prever:

I - a necessária observância, pelos correspondentes, à legislação e regulamentação vigentes que tratam da proteção de dados pessoais, especialmente em relação à origem das informações por eles utilizadas, bem como informação de que é considerada falta grave, sujeita à aplicação de medida administrativa, qualquer forma de captação ou tratamento inadequado ou ilícito dos dados das pessoas naturais;

II - que todos os integrantes da equipe do correspondente que prestem atendimento, realizem encaminhamento ou digitação de propostas de operações de crédito consignado, pessoalmente ou à distância, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica, nos termos da legislação vigente;

III - a vedação, aos correspondentes, de cobrança de qualquer valor do consumidor;

IV - a vedação, aos correspondentes, de realizar qualquer oferta de operações de crédito consignado para consumidores cadastrados na plataforma “Não me Perturbe”, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do referido cadastro;

V - a não remuneração, direta ou indireta, pelos Participantes, de quaisquer propostas de operações de crédito consignado encaminhadas por correspondentes, em nome de consumidor cadastrado na plataforma “Não me Perturbe”;

VI - a não remuneração, direta ou indireta, pelos Participantes, de quaisquer operações de crédito consignado realizadas dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias a partir do desbloqueio da plataforma “Não me Perturbe” pelo consumidor;

VII - a previsão de aplicação, pelos Participantes, de medidas administrativas disciplinares aos correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados quando constatadas condutas irregulares ou contrárias às regras estabelecidas do Plano de Qualidade do Participante e neste Normativo.

Parágrafo único. O cumprimento das previsões contratuais estabelecidas neste artigo deverá ser assegurado pelos Participantes.

Art. 45. Com o propósito de conferir maior transparência e liberdade de escolha aos consumidores, os Participantes divulgarão amplamente, em seus sites, a relação de correspondentes contratados para ofertar propostas de operações de crédito consignado em nome dos Participantes.

§ 1º Os Participantes também divulgarão, no mesmo endereço eletrônico, as seguintes informações, disponibilizadas nos sites da Febraban e da ABBC:

I - o resultado do monitoramento mensal de correspondentes no país; e

II - os correspondentes definitivamente suspensos.

§ 2º As informações previstas no § 1º poderão ser consultadas por CNPJ, razão social ou nome fantasia dos correspondentes.

Seção II

Da comunicação dos Participantes com seus correspondentes

Art. 46. Os Participantes deverão informar seus correspondentes sobre eventuais alterações das regras estabelecidas no presente Normativo que afetem procedimentos por eles praticados, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da publicação da alteração.

Seção III

Da remuneração dos correspondentes

Art. 47. Os Participantes serão responsáveis, individualmente, pela adoção e implementação de Política de Remuneração, direta e indireta, aplicada aos correspondentes, inclusive nas operações cedidas e remuneradas a Fundos de Investimentos ou outras instituições.

Parágrafo único. A Política de Remuneração de que trata o caput deverá ser compatível com as respectivas Políticas de Gestão de Riscos dos Participantes, de modo a não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes em suas estratégias de curto, médio e longo prazos, nos termos legislação e regulamentação vigentes.

Art. 48. Não poderão ser objeto de antecipação, cessão de crédito, adiantamento, garantia de operações de crédito ou qualquer outra forma assemelhada, as remunerações *pro rata temporis* provenientes de:

- I - portabilidade de operações de crédito consignado, ou refinanciamento dela decorrente; e
- II de novas operações com liberação de margem consignável oriunda de portabilidade, ou do seu refinanciamento, com redução no valor da parcela.

Art. 49. Com o objetivo de coibir o assédio por meio de ofertas abusivas ao consumidor, os Participantes obrigam-se a não remunerar os correspondentes, direta ou indiretamente:

I - por quaisquer propostas de contratação de empréstimo pessoal e cartão de crédito com pagamento mediante consignação por eles encaminhadas em nome de consumidor cadastrado na plataforma “Não me Perturbe”;

II - quaisquer operações de crédito consignado por eles realizadas dentro do período de 180 dias a partir do desbloqueio da plataforma “Não me Perturbe” pelo consumidor;

III - pelo encaminhamento da portabilidade de operação de crédito consignado, ou do refinanciamento da portabilidade decorrente, antes de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de contratação da operação de crédito consignado na Instituição Financeira de origem;

IV - pelo encaminhamento de novas operações de crédito consignado oriundas de margem consignável liberada em razão de portabilidade ou do refinanciamento da portabilidade decorrente, com redução no valor da parcela, antes de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de contratação da operação de crédito consignado na Instituição Financeira de origem;

V - pelo encaminhamento de novas operações de crédito consignado em prazo inferior a 90 (noventa) dias contados da liquidação antecipada de operações de crédito consignado contratadas pelo beneficiário ou tomador e efetivadas por qualquer meio.

§ 1º As vedações contidas nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nos casos em que a contratação da operação de crédito consignado na Instituição Financeira de origem ocorreu sem a intervenção de correspondentes.

§ 2º Para cumprimento do disposto no inciso III deste artigo, os Participantes deverão consultar as informações disponíveis na Central de Transferência de Crédito (“CTC”).

§ 3º Para cumprimento do disposto nos incisos IV e V deste artigo, os Participantes deverão registrar e consultar as informações disponíveis Serviço de Registro de Crédito Consignado - SRCC.

Seção IV

Da gestão da qualidade dos Correspondentes

Art. 50. Os Participantes deverão, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, estabelecer e implementar controle de qualidade da atuação dos correspondentes, por meio de Plano de Qualidade, com o objetivo de assegurar a observância das normas aplicáveis, a mitigação de riscos operacionais e reputacionais, bem como a melhoria contínua dos serviços prestados.

Art. 51. O Plano de Qualidade deverá contemplar, ao menos, os seguintes critérios em relação à atuação dos correspondentes:

I - resultado de eventuais avaliações realizadas por auditorias externas e interna que contemplem, ao menos, os seguintes pilares:

- a) tecnologia da Informação;

b) adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, em especial em relação à origem das informações por eles utilizadas, sendo considerada falta grave qualquer forma de captação ou tratamento inadequado ou ilícito dos dados das pessoas naturais;

c) relacionamento com cliente;

d) políticas de Governança; e

e) treinamento e aprendizagem.

II - volume de reclamações de consumidores e ações judiciais procedentes relacionadas:

a) à realização de oferta abusiva para consumidores que solicitaram a inclusão de seus números de telefones fixos ou móveis no sistema “Não me Perturbe”;

b) a irregularidades constatadas pelos Participantes na formalização ou encaminhamento das propostas de operações de crédito consignado;

c) ao encaminhamento de propostas de operações de crédito consignado sem a evidência da anuência do consumidor; e

d) a atuação que vise a dificultar ou a impedir o exercício do direito de desistência pelo consumidor.

Art. 52. Para fins do disposto no inciso II, do art. 51, deverão ser consideradas as reclamações registradas por consumidores diretamente:

I - nos canais primários de atendimento dos Participantes, inclusive na Central de Atendimento ao Cliente – CAC e no Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC;

II - na plataforma de solução de conflitos “consumidor.gov.br”;

III - no Proconsumidor;

IV - no Banco Central do Brasil; e

V - no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 53. São consideradas reclamações de consumidores e ações judiciais procedentes aquelas em que sejam constatadas, pelos Participantes, a responsabilidade do correspondente pela conduta indevida, sempre que verificadas:

I - reclamações de consumidores registradas na plataforma Não me Perturbe relacionadas à continuidade de ligações de oferta de operações de crédito consignado após o prazo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação de bloqueio;

II - contratação não reconhecida pelo consumidor, seguida da restituição integral do valor concedido, em até 60 (sessenta) dias a contar da disponibilização do crédito;

III - fraude de qualquer natureza identificada pelas áreas de segurança corporativa; e

IV - ausência de instrumento contratual.

§ 1º Hipóteses não previstas neste artigo também deverão ser avaliadas por meio da análise de comprovação documental ou sistêmica dos Participantes, que deverão implantar regras e procedimentos e de controles para assegurar a efetividade da análise de responsabilidade do correspondente em caso de conduta indevida.

§ 2º As reclamações consideradas Procedentes pelo Participante, nos termos deste artigo, deverão ser encaminhadas ao respectivo correspondente envolvido para conhecimento, previamente à informação no MCB e à aplicação de eventuais medidas administrativas.

Seção V

Da gestão de consequências

Art. 54. Os Participantes deverão adotar e implementar, no relacionamento com seus correspondentes, mecanismos de gestão de consequências, de forma a monitorar e assegurar o cumprimento das regras estabelecidas neste Normativo, tais como a aplicação das medidas administrativas, quando cabíveis.

Parágrafo único. Os Participantes deverão considerar bases amostrais representativas das ofertas de operações de crédito consignado realizadas pelos correspondentes para fins de verificação de qualidade.

Art. 55. Os Participantes deverão manter à disposição da governança do Sistema de Autorregulação os registros comprobatórios de comunicação e da aplicação das eventuais medidas administrativas adotadas em relação aos correspondentes.

CAPÍTULO IX DO MONITORAMENTO

Seção I Das disposições gerais

Art. 56. Para os fins deste Normativo, entende-se por monitoramento o acompanhamento contínuo e sistemático das atividades, processos e indicadores dos Participantes, relacionados ao cumprimento das disposições nele previstas, com o objetivo de detectar riscos, desvios e irregularidades, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas.

Art. 57. O monitoramento das regras estabelecidas no presente Normativo, bem como na legislação e regulamentação vigentes, será exercido pelo Comitê Gestor, por intermédio da Diretoria de Autorregulação da Febraban, nos termos previstos na Cláusula Sétima, da Convenção do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação.

Parágrafo único. O monitoramento abrangerá:

- I - o monitoramento dos Participantes;
- II - o monitoramento de correspondentes; e
- III - o monitoramento dos agentes de crédito vinculados aos correspondentes.

Art. 58. O desempenho dos Participantes será auferido por meio de monitoramento setorial contínuo, anualmente.

Parágrafo único. Monitoramentos adicionais poderão ser realizados, a fim de avaliar eventuais desconformidades às regras previstas neste Normativo.

Art. 59. O desempenho dos correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados será auferido por meio de monitoramento setorial contínuo, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos, que considerem os critérios mínimos contemplados no Plano de Qualidade, previsto no art. 50, na seguinte periodicidade:

- I - mensal, em relação aos correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados; e
- II - anual, exclusivamente em relação aos correspondentes no país.

Art. 60. O monitoramento mensal de correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados será realizado por intermédio do Sistema Monitoramento de Correspondentes – MCB, que será operacionalizado por empresa terceira, cuja escolha caberá ao Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito e considerará critérios objetivos, tais como qualificação técnica, experiência comprovada, proposta financeira, metodologia apresentada e aderência às necessidades do projeto.

Art. 61. As métricas a serem observadas para avaliação do desempenho dos Participantes, correspondentes no país e agentes de crédito estão previstas no Anexo I, do presente Normativo.

Seção II

Do monitoramento anual dos Participantes

Art. 62. O monitoramento anual dos Participantes avaliará a aderência às regras estabelecidas neste Normativo, bem como na legislação e regulamentação vigentes, de acordo com os critérios definidos pelo Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito, e será realizado por consultoria independente.

Parágrafo único. A deliberação acerca da consultoria a ser contratada caberá ao Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito e deverá considerar critérios objetivos, tais como qualificação técnica, experiência comprovada, proposta financeira, metodologia apresentada e aderência às necessidades do projeto.

Art. 63. Na definição de critérios do monitoramento anual dos Participantes, o Comitê Gestor deverá considerar ao menos os seguintes temas:

- I - formalização da oferta;
- II - cartão de crédito consignado;
- III - Não me Perturbe;
- IV - reclamações; e
- IV - relacionados à gestão de correspondentes.

Art. 64. A partir dos resultados das apurações previstas no art. 62 e, de acordo as métricas estabelecidas no Anexo I, deste Normativo, os Participantes serão classificados como:

- I - em conformidade;
- II - parcialmente conforme;
- III - em atenção;
- IV - não conforme.

Seção III

Do monitoramento anual de correspondentes

Art. 65. O monitoramento anual de correspondentes será realizado por consultoria independente e contemplará os aspectos mínimos estabelecidos no inciso I, do art. 51, que trata do Plano de Qualidade.

Parágrafo único. A deliberação acerca da consultoria a ser contratada caberá ao Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito e deverá considerar critérios objetivos, tais como qualificação técnica, experiência comprovada, proposta financeira, metodologia apresentada e aderência às necessidades do projeto.

Art. 66. A partir dos resultados da avaliação de desempenho prevista no art. 60 e, de acordo as métricas estabelecidas no Anexo I, deste Normativo, os correspondentes serão classificados como:

- I - em conformidade;
- II - parcialmente conforme;
- III - em atenção; e
- II - não conforme.

Seção IV

Do monitoramento mensal de correspondentes e agentes de crédito

Art. 67. O monitoramento mensal de correspondentes e agentes de crédito contemplará os aspectos mínimos estabelecidos no inciso II, do art. 51, que trata do Plano de Qualidade.

Art. 68. Após a aplicação do Plano de Qualidade, nos termos do art. 51 deste Normativo, cada Participante enviará, mensalmente, o resultado das apurações ao Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito, que fará a consolidação dessas informações.

§ 1º Os Participantes deverão implantar os controles necessários para assegurar a veracidade das informações previstas no *caput*.

§ 2º As áreas de Compliance e/ ou Controles Internos, conforme organização interna de cada Participante, deverão, ao menos anualmente, certificar os controles referentes ao processo de geração das informações enviadas ao Comitê Gestor, sendo que trabalhos realizados previamente pelo Participante, por meio de auditoria interna ou externa, podem ser aproveitados como forma de comprovar a certificação desses controles.

Art. 69. O resultado das apurações, previsto no *caput* do art. 68, será enviado pelos Participantes, por meio do MCB, até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de apuração e incluirá:

I - a volumetria de contratos produzidos pelos seus correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados desde janeiro de 2023 até a data base, independentemente da situação dos contratos;

II - os dados referentes às reclamações e ações judiciais consideradas procedentes registradas no mês base, nos termos do inciso II, do art. 51, tendo como referência os contratos informados no inciso I, inclusive quando o número de reclamações for igual a zero.

§ 1º Compete aos Participantes disponibilizar aos correspondentes o acesso às informações de suas reclamações e ações judiciais, inclusive com identificação dos seus agentes de crédito vinculados, quando houver responsabilidade, previamente aos seus respectivos registros no MCB.

§ 2º Os Participantes devem garantir que as reclamações consideradas Procedentes, nos termos do art. 53, serão encaminhadas ao agente de crédito envolvido, pelo respectivo correspondente, para conhecimento, previamente à aplicação de eventuais medidas administrativas.

Art. 70. Os Participantes também deverão registrar, a qualquer tempo, por meio do MCB, os agentes de crédito vinculados aos seus correspondentes que comprovadamente derem causa às reclamações e/ou ações judiciais consideradas procedentes referentes a indícios e evidências de golpes, fraudes e falsidade ideológica.

Parágrafo único. Os documentos relacionados aos indícios e evidências aos quais se refere o *caput* deverão ser mantidos por, ao menos, 5 (cinco) anos.

Art. 71. A consulta da base de pontuação e situação dos agentes de crédito vinculados aos correspondentes, que forem cadastrados no sistema MCB, ficará disponível aos Participantes, a qualquer tempo.

§ 1º O Participante deverá realizar consulta, no MCB, previamente ao cadastramento de novos agentes de crédito vinculados aos seus correspondentes.

§ 2º É vedado o cadastramento de agentes de crédito em situação de suspensão temporária ou definitiva, nos termos do Anexo I.

Art. 72. A partir dos resultados das apurações previstas no art. 68 e, de acordo as métricas estabelecidas no Anexo I, deste Normativo, os correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados serão classificados como:

I - em conformidade; e

II - não conforme.

CAPÍTULO X DA SUPERVISÃO

Seção I Das disposições gerais

Art. 73. Para os fins deste Normativo, entende-se por supervisão a atividade de fiscalização, análise detalhada e controle das condutas, atos e processos dos Participantes, visando averiguar a conformidade com as disposições deste Normativo, bem como na legislação e regulamentação vigentes, identificar infrações e, quando necessário, promover a aplicação de medidas corretivas e sanções.

Art. 74. A supervisão será exercida pelo Comitê Gestor, por intermédio da Diretoria de Autorregulação da Febraban, nos termos previstos na Cláusula Sétima, da Convenção do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação.

Art. 75. Os procedimentos de supervisão podem ser instaurados e apurados, tendo início mediante os seguintes atos:

- I - Termo de Compromisso; e
- II - Processo Disciplinar.

Parágrafo único. Os atos de supervisão serão realizados por intermédio do PES.

Art. 76. O Processo Disciplinar se dará por intermédio das seguintes fases:

- I - Notificação;
- II - Defesa ao Comitê Gestor, com possibilidade de apresentação de Termo de Compromisso;
- III - Recurso ao Comitê de Governança; e
- IV - Recurso ao Conselho de Autorregulação.

Art. 77. Nos procedimentos previstos neste Normativo, serão observadas, entre outras, as seguintes diretrizes:

- I - atuação conforme a legislação vigente;
- II - atuação segundo padrões éticos de decoro, boa-fé e lealdade processual;
- III - indicação dos pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a decisão;
- IV - observância das formalidades essenciais à garantia de defesa dos direitos dos Participantes;
- V - segurança e respeito aos direitos dos Participantes; e
- VI - interpretação das normas, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.

Seção II Do Termo de Compromisso

Art. 78. O Termo de Compromisso tem por finalidade cessar e corrigir conduta que represente violação a este Normativo, previamente à instauração ou no âmbito de Processo Disciplinar.

Parágrafo único. As disposições previstas nesta Seção aplicam-se, inclusive, aos Termos de Compromisso propostos durante o curso do Processo Disciplinar, ressalvadas as hipóteses de conflito com as normas previstas na Seção III, deste Capítulo, as quais prevalecerão.

Art. 79. O Termo de Compromisso poderá ser solicitado pela Diretoria de Autorregulação ou apresentado pelo Participante, de forma voluntária.

Parágrafo único. Caso o Participante não apresente o Termo de Compromisso solicitado no prazo de 30 (trinta) dias, será instaurado Processo Disciplinar.

Art. 80. Recebido o Termo de Compromisso, a Diretoria de Autorregulação deliberará quanto ao juízo de admissibilidade, inclusive quanto à conveniência e oportunidade e formalizará a sua aceitação ou não.

Art. 81. O Termo de Compromisso poderá ser aceito uma única vez por Participante quando relativo a apurações com a mesma motivação.

Art. 82. Do Termo de Compromisso, deverão constar os seguintes elementos:

I - o compromisso do Participante de cessar a conduta que represente possível violação a este Normativo e respectivo Anexo; e

II - a especificação das obrigações e prazos assumidos pelo Participante voltados à correção da conduta investigada ou seus efeitos lesivos.

Art. 83. O Termo de Compromisso é medida voluntária e não importa confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da irregularidade da conduta analisada.

Art. 84. O prazo para cumprimento das ações referidas no Termo de Compromisso será de até 30 (trinta) dias quando relacionado a questões procedimentais e de até 90 (noventa) dias quando necessário desenvolvimento sistêmico, a contar da data do envio do Termo de Compromisso.

Parágrafo único. Compete à Diretoria de Autorregulação a análise de eventual prorrogação de prazo, quando formalmente solicitado e justificado pelo Participante.

Art. 85. Findo o prazo previsto no art. 84, o Participante deverá, em até 30 (trinta) dias, comprovar a eficácia do Termo de Compromisso, por meio de declaração emitida por uma das áreas de controle da instituição, tais como *compliance*, controles internos e auditoria interna.

Art. 86. A Diretoria de Autorregulação verificará a eficácia do Termo de Compromisso, podendo deliberar pelo seu arquivamento.

Art. 87. Em caso de não aceitação do Termo de Compromisso, descumprimento de quaisquer das obrigações nele assumidas ou, ainda, quando não comprovada a sua eficácia, será instaurado o Processo Disciplinar.

Seção III

Do Processo Disciplinar

Art. 88. O Processo Disciplinar tem por finalidade apurar condutas praticadas pelos Participantes que apresentem indícios de infração ou violem as disposições deste Normativo, com vistas à sua devida correção bem como, quando cabível, à aplicação das sanções previstas neste Documento.

Art. 89. O Processo Disciplinar será instaurado quando, por meio do resultado de monitoramento ou do recebimento de denúncia, forem identificados indícios de descumprimento, pelos Participantes, às disposições deste Normativo.

§ 1º O Processo Disciplinar também poderá ser instaurado, de ofício, quando a prática puder expor a riscos a imagem do Sistema de Autorregulação.

§ 2º Para fins de instauração do Processo Disciplinar, serão consideradas as denúncias de caráter coletivo.

Art. 90. Os critérios para instauração do Processo Disciplinar em decorrência do monitoramento anual dos Participantes que resultem em "Não Conforme", "Em Atenção" ou "Parcialmente Conforme", nos termos previstos no quadro 1, do Anexo I, deste Normativo, serão definidos pelo Comitê Gestor, periodicamente.

Art. 91. Instaurado o Processo Disciplinar, o Comitê Gestor determinará a notificação do Participante para que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis apresente:

I - defesa escrita; ou

II - proposta de Termo de Compromisso, quando não apresentado anteriormente pelo Participante, nos termos do art. 81, acompanhada, necessariamente, de defesa escrita.

Parágrafo único. A critério do Comitê Gestor, a notificação poderá conter a determinação de exigência para imediata correção da conduta e a intimação para cumpri-la ou impugná-la em até 05 (cinco) dias úteis.

Art. 92. Recebida a proposta de Termo de Compromisso no âmbito do Processo Disciplinar, a Diretoria de Autorregulação emitirá parecer sobre o seu juízo de admissibilidade e o encaminhará ao Comitê Gestor, para deliberação quanto à sua aceitação.

Parágrafo único. O parecer deverá considerar, ao menos:

I - a conveniência e oportunidade da aceitação da proposta;

II - eventuais reincidências por condutas de mesma natureza; e

II - a gravidade da possível infração.

Art. 93. A aceitação do Termo de Compromisso suspenderá o curso do Processo Disciplinar.

Art. 94. Transcorrido o prazo previsto para apresentação da defesa ou do cumprimento do Termo de Compromisso, o Comitê Gestor proferirá decisão fundamentada, com base em parecer técnico, deliberando:

I - pelo arquivamento do Processo Disciplinar, quando não constatada infração às disposições deste Normativo; ou

II - pela aplicação de uma ou mais sanções previstas neste Normativo, quando caracterizada a infração.

Art. 95. Da decisão do **Comitê Gestor**, caberá Recurso ao **Comitê de Governança**, com efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

Art. 96. Da decisão do Recurso pelo **Comitê de Governança**, previsto no artigo anterior, caberá recurso ao **Conselho de Autorregulação**, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da notificação e nos termos do art. 52, inciso VII, do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária da Febraban.

§ 1º O recurso previsto no caput será cabível nas seguintes hipóteses:

I - necessidade de alegar e provar fato novo;

II - decisão não unânime proferida pelo Comitê de Governança; ou

III - decisão proferida pelo Comitê de Governança que resultar em multa de gravidade nível II, nos termos do Anexo I, deste Documento, ou em exclusão do Sistema.

§ 2º Cabe à Diretoria de Autorregulação avaliar a admissibilidade do fato novo previsto no inciso I, do § 1º deste artigo.

Seção IV **Do impedimento e da suspeição**

Art. 97. Os membros do Comitê Gestor e do Comitê de Governança deverão abster-se de participar dos debates e de manifestar voto, devendo ausentar-se do local, nos procedimentos em que se verifique situação de impedimento ou suspeição, nos termos definidos neste Normativo, sob pena de nulidade do ato.

Parágrafo único. Em caso de comprometimento do quórum mínimo:

- I - poderão ser convocados para votar, em caráter extraordinário, representantes de instituições Participantes da Autorregulação que não possuam assento nos Comitês Gestor ou de Governança;
- II - a indicação do representante substituto deverá atender ao critério de senioridade igual ou equiparada à do membro impedido.

Art. 98. O impedimento ou suspeição poderão ser arguidos pela Diretoria de Autorregulação, pelos membros do Comitê de Governança ou do Comitê Gestor e por qualquer legítimo interessado.

Art. 99. Considera-se impedido de participar dos procedimentos de supervisão, membro do Comitê Gestor ou do Comitê de Governança que:

- I - integre o corpo diretivo ou de administração do Participante parte na causa;
- II - possua vínculo empregatício ou estatutário com o Participante que figure no polo passivo do Processo Disciplinar;
- III - esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o Participante presente no pólo passivo do Processo Disciplinar;
- IV - tenha atuado ou venha a atuar como perito, testemunha ou contratado do **Participante** supervisionado; e
- V - seja integrante de instituição que forneça elementos, subsídios ou provas para a instauração de procedimento no âmbito da autorregulação em face do participante presente no pólo passivo.

Art. 100. Considera-se suspeito de participar dos procedimentos de supervisão, membro do Comitê Gestor ou do Comitê de Governança que mantenha amizade íntima ou inimizade notória com dirigentes, representantes ou procuradores do Participante parte na causa.

Seção V

Da prescrição da pretensão punitiva

Art. 101. A pretensão de instaurar Processo Disciplinar prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da prática do ato ou, no caso de conduta permanente ou continuada, do dia em que ela tiver cessado.

Parágrafo único. A prescrição será interrompida pela instauração do Processo Disciplinar ou por qualquer ato inequívoco de apuração da infração, desde que formalmente registrado.

CAPÍTULO XI

DAS SANÇÕES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 102. As métricas a serem observadas para aplicação de sanções, aos Participantes e de medidas administrativas aos correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados estão previstas no Anexo I, do presente Normativo.

Seção I

Das sanções cabíveis aos Participantes

Art. 103. Após o trânsito em julgado de decisão proferida no âmbito de Processo Disciplinar, os Participantes estarão sujeitos às seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa;
- III - suspensão contratação de novas operações pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis;
- IV - exclusão do Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 104. As sanções serão aplicadas de forma progressiva, sendo que a aplicação de sanção mais gravosa dependerá da existência de decisão anterior, proferida em Processo Disciplinar, transitada em julgado há menos de 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo único. As sanções poderão ser aplicadas independentemente do critério de progressividade quando o Processo Disciplinar for instaurado em virtude do descumprimento das regras relacionadas à restrição à remuneração, previstas no art. 49 deste Normativo, bem como na hipótese da instituição recusar-se a participar dos monitoramentos obrigatórios.

Art. 105. A sanção de multa será aplicada independentemente do critério de progressividade, nos termos previstos no Quadro 1, do Anexo I, deste Normativo, quando o Processo Disciplinar for instaurado em virtude da classificação do Participante como “não conforme”, “em atenção” ou “parcialmente conforme”, no resultado geral ou nos seguintes itens:

I - remuneração de correspondentes; ou

II - gestão de correspondentes.

Parágrafo único. A exceção prevista no caput aplica-se apenas aos Participantes que não tenham sido submetidos a monitoramento anual anterior.

Art. 106. Nas hipóteses de aplicação de multa, suspensão ou exclusão do Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado, a sanção aplicada ao Participante será formalmente comunicada ao Banco Central do Brasil, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e aos demais órgãos competentes.

Art. 107. A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração e a segmentação do Participante, conforme classificação prevista na Resolução nº 4.553, de 2017, do Conselho Monetário Nacional – CMN, nos termos previstos no art. 4º, do Anexo I, deste Normativo.

§ 1º A pena de multa poderá ser atenuada de 1/3 (um terço) até a metade ou agravada de 1/3 (um terço) ao dobro se verificadas, no procedimento administrativo, a existência das seguintes circunstâncias:

I - circunstâncias atenuantes:

a) a primariedade do Participante;

b) o Participante ter adotado imediatamente providências suficientes para minimizar ou reparar os efeitos da conduta lesiva;

c) a ação ou omissão do Participante não ter sido fundamental para a consecução do fato;

d) o Participante já ter sido penalizado pelo mesmo fato por órgão competente em até um ano antes da instauração do procedimento administrativo no âmbito do Sistema de Autorregulação de Operações de Crédito Consignado; e

e) a eficácia de Termo de Compromisso no âmbito de Processo Disciplinar, nos termos do art. 85.

II - circunstâncias agravantes:

a) ser o Participante reincidente; e

b) o Participante, tendo conhecimento da conduta lesiva, deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

§ 2º Em caso de concurso de infrações, será aplicada a pena prevista para a conduta de maior gravidade, acrescida de 1/3 (um terço).

Art. 108. Considera-se reincidente o Participante que, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados do trânsito em julgado de decisão proferida em Processo Disciplinar, vier a praticar nova infração às obrigações previstas neste Normativo, ainda que relativa a dispositivo diverso daquele anteriormente infringido.

Art. 109. ~~As multas serão destinadas diretamente pelo Participante para entidades e instituições sem fins lucrativos de sua escolha, entre aquelas aprovadas periodicamente pelo Comitê Governança, e que tenham, dentre suas finalidades, a promoção de educação financeira, promoção~~

~~da diversidade e/ou organização apartidária e voluntária com apoio emergencial e reconstrução social.~~

~~**Parágrafo único.** Não poderão ser destinatárias das multas as entidades e instituições sem fins lucrativos que mantenham qualquer vínculo com o conglomerado da instituição financeira sancionada.~~

Art. 109. As multas serão destinadas diretamente pelo Participante para entidades e instituições sem fins lucrativos de sua escolha, entre aquelas aprovadas periodicamente pelo Comitê Governança, e que tenham, dentre suas finalidades, a promoção de educação financeira, a promoção da diversidade e/ou questões emergenciais climáticas. *(redação dada pela [Deliberação nº 01, de 22 de abril de 2026](#))*

Parágrafo único. Não poderão ser destinatárias das multas as entidades e instituições sem fins lucrativos que possuam vínculo societário direto ou indireto com qualquer integrante do conglomerado da instituição financeira sancionada. *(redação dada pela [Deliberação nº 01, de 22 de abril de 2026](#))*

Seção II

Das medidas administrativas cabíveis aos Correspondentes

Art. 110. Caso o monitoramento mensal resulte na classificação do correspondente como “não conforme”, nos termos previstos no quadro 5, do anexo Anexo I, deste Normativo, os Participantes, simultaneamente, deverão aplicar as seguintes medidas administrativas ao correspondente:

- I - advertência;
- II - suspensão de contratação de novas operações pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis;
- III - suspensão de contratação de novas operações pelo prazo de 10 (dez) dias úteis;
- IV - suspensão de contratação de novas operações pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis;
- V - suspensão de contratação de novas operações pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis; ou
- VI - suspensão definitiva de contratação de novas operações de crédito consignado.

Art. 111. Caso o monitoramento anual resulte na classificação do correspondente como “não conforme” ou “em atenção”, nos termos previstos no quadro 3, do Anexo I, deste Normativo, os Participantes, simultaneamente, deverão aplicar as seguintes medidas administrativas ao correspondente, nos termos do quadro 4, do Anexo I, deste Normativo:

- I - advertência;
- II - suspensão de contratação de novas operações pelo prazo de 10 (dez) dias úteis; e
- III - suspensão definitiva de contratação de novas operações.

Art. 112. As medidas administrativas serão aplicadas de forma progressiva, na forma prevista no Anexo I deste Normativo.

§ 1º No caso de infrações cuja gravidade, elevado impacto para a coletividade de consumidores, para o mercado ou para a imagem da Autorregulação estejam presentes, a governança do Sistema de Autorregulação poderá deliberar pela aplicação das medidas administrativas independentemente de progressividade.

§ 2º No monitoramento anual, além das hipóteses previstas no §1º deste artigo, a recusa do correspondente de participação em qualquer dos ciclos de avaliação pode ensejar, a critério da governança do Sistema de Autorregulação, suspensão definitiva de contratação de novas operações de crédito consignado.

Art. 113. No caso de correspondentes que pertençam a um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, a medida administrativa aplicada individualmente a um correspondente, nos termos do art. 5º, do Anexo I, deverá ser replicada de modo uniforme aos demais correspondentes integrantes de

seu grupo econômico, prevalecendo, quando houver medidas distintas, a mais gravosa.

§ 1º Para fins deste Normativo, grupo econômico deve ser entendido como o conjunto de empresas que, embora com personalidade jurídica distintas:

I – possuam controle societário em comum ou estiverem sob a direção, controle ou administração de outra (grupo econômico de direito); ou

II – atuem de forma conjunta, compartilhando estrutura física, empregados, prepostos, sistemas ou gestão (grupo econômico de fato).

§ 2º Para caracterização de grupo econômico de fato, é necessária demonstração de interesse integrado, de efetiva comunhão de interesses e de atuação conjunta das empresas dele integrantes.

§ 3º A regra prevista no caput deverá ser anualmente reiterada pelos Participantes aos correspondentes que lhes prestam serviço, previamente ao início do ciclo de avaliações.

Seção III

Das Medidas Administrativas Cabíveis aos Agentes de Crédito

Art. 114. Caso o monitoramento mensal resulte na classificação do agente de crédito como “não conforme”, nos termos previstos no quadro 6, do Anexo I, deste Normativo, os Participantes, simultaneamente, deverão aplicar as seguintes medidas administrativas ao agente:

I - suspensão temporária, quando o agente de crédito vinculado ao correspondente atingir 20 (vinte) pontos no período de 12 (doze) meses; e

II - suspensão definitiva, quando, após já ter sido submetido à suspensão temporária, o agente de crédito vinculado ao correspondente atingir, novamente, 20 (vinte) pontos em novo período de 12 (doze) meses.

Art. 115. Compete aos Participantes disponibilizar a consulta de pontuação e situação aos agentes de crédito vinculados aos seus correspondentes.

Parágrafo único. A consulta de que trata o caput deverá ser disponibilizada mensalmente, por intermédio do MCB.

Seção IV

Da prescrição da pretensão executória

Art. 116. A pretensão de executar sanções e medidas disciplinares decorrentes de decisão definitiva prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado do Processo Disciplinar.

Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido pela prática de qualquer ato de cobrança ou execução da sanção ou da medida administrativa.

CAPÍTULO XII DA CAPACITAÇÃO

Art. 117. Será desenvolvido, no âmbito do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação, módulo específico de ensino eletrônico à distância para capacitar e atualizar os empregados das Instituições Participantes nas regras previstas neste Normativo, com vistas ao aperfeiçoamento do Sistema em benefício do consumidor.

Art. 118. O módulo deverá ser aplicado, ao menos, aos empregados das áreas abaixo descritas que atuem, de forma direta ou indireta, em temas relacionados ao Sistema:

I - comercial;

II - operacional;

III - produtos; e

IV - regulatório/ compliance.

Parágrafo único. Deverão ser capacitados, inclusive, os novos empregados que venham a integrar os quadros funcionais da Instituição Participante.

Art. 119. A capacitação deverá acontecer em até dois anos, a contar da disponibilização do módulo, nos seguintes percentuais:

I - ao menos 60% (sessenta por cento) do público alvo mínimo em até 1 (um) ano; e

II - 90% (noventa por cento) do público alvo mínimo em até 2 (dois) anos.

Art. 120. As Instituições Participantes deverão manter o registro das informações relativas aos empregados capacitados para fins de monitoramento e supervisão da Diretoria de Autorregulação.

Art. 121. Será desenvolvido módulo específico de ensino eletrônico à distância voltado aos correspondentes no país e agentes de crédito a eles vinculados, cabendo às Instituições Participantes sua ampla divulgação.

Art. 122. Os **Participantes**, individualmente ou de forma setorial, promoverão medidas educativas efetivas direcionadas aos correspondentes no tocante aos aspectos relevantes da proteção de dados pessoais.

CAPÍTULO XIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 123. O presente Normativo atualiza e substitui integralmente O Documento Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação, preservados os efeitos dos atos praticados sob a norma anterior.

Art. 124. As alterações normativas que impliquem mudanças sistêmicas somente entrarão em vigor após 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 125. O presente Normativo entra em vigor em 20 de março de 2026.

Alterado pela [Deliberação nº 01, de 22 de abril de 2026, publicada em 28 de maio de 2026.](#)

Alterado pela [Deliberação nº 02, de 21 de agosto de 2026, publicada em 26 de agosto de 2026.](#)